



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa HERMANTO Als ANTO Bin SUPRANTO pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira Jam 22.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di bertempat di Jalan Umum Lintas Timur KM 84 + 300 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira jam 18.00 wib, setelah terdakwa duduk-duduk di sebuah warung di Desa Palas bersama-sama teman nya, kemudian sekira jam 22.00 Wib, terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis honda revo tanpa no.pol menuju kearah Pangkalan Kerinci dan sekira jam 22.20 Wib setibanya terdakwa di jalan umum lintas timur KM 84 + 300 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, dengan kondisi jalan tanjakan dan jarak pandang untuk melihat kendaraan yang datang dari arah berlawanan tidak jelas namun tanpa memperhatikan kendaraan yang bergerak dari arah berlawanan dan tanpa membunyikan klakson serta memberikan isyarat lampu dim dan terdakwa menduga lalu lintas saat itu sepi, terdakwa terus bergerak menambah kecepatan sepeda motornya bergerak mendahului Kbm Truck Balak yang tidak diketahui no.pol dengan kecepatan lebih kurang 40 Km/jam dan disaat bersamaan dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan bergerak sepeda motor Viar BM-6585-CK yang dikendarai oleh korban Busri, dan karena jarak yang sudah sangat dekat, terdakwa menjadi gugup dan tidak dapat lagi menguasai kendaraan sehingga bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai korban Busri dan akibat benturan tersebut korban terjatuh di jalan sebelah kiri dari arah sorek menuju arah Pkl.Kerinci;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa korban Busri mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No: 03/RS-ETA/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Efisari Siboro, dokter pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan luar:

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran.
2. Pada korban ditemukan luka robek dibagian kiri kepala dengan ukuran lebih kurang 1,5 x 0,7 cm, terdapat memar disekitar nya dengan diameter lebih kurang 8 cm.
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, CT-Scan, laboratorium darah, hasil CT-Scan didapatkan adanya perdarahan didaerah sub dural, laboratorium didapatkan adanya peningkatan sel darah putih.
4. Terhadap korban dilakukan penanganan penutupan luka, pemberian oksigen, pemasangan selang hidung dan selang kencing kemudian pasien ditempatkan diruang ICU.
5. Korban dirawat di Rumah akit Efarina dari tanggal 03 Juli 2015 s/d 04 Juli 2015 dan pulang dalam keadaan meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur 26 tahun dengan keadaan penurunan kesadaran dimana ditemukan luka robek berukuran lebih kurang 1,5 x 0,7 cm dengan tepi luka rata, dasar tulang, dan terdapat memar disekitar nya dengan diameter 8 cm akibat kecelakaan lalu lintas.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. ADI SAHPUTRA Bin ABU NAWAS Als ADI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 22.20 wib bertempat di Jl. Lintas Timur KM 84 + 300 meter Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi yang terdakwa kendaraai dengan sepeda motor Viar BM 6585 CK yang dikendarai oleh Busri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah dan saat itu saksi akan pergi keluar rumah menuju arah Sorek saksi melihat kecelakaan sudah terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sampai di lokasi kejadian saksi melihat kedua kendaraan dalam keadaan berdekatan dan terdakwa dalam posisi terlentang di dekat kendaraan berjarak satu meter dari titik laka sementara Busri berada di sisi kanan jalan berjarak lebih kurang tiga meter dari titik kecelakaan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah Pkl. Kerinci menuju daerah Sorek, sementara sepeda motor Busri datang dari arah berlawanan;
- Bahwa keadaan jalan di TKP adalah aspal tanjakan dari arah Sorek, lurus cuaca cerah pada malam hari, namun saksi tidak memperhatikan arus lalu lintas dan tidak memperhatikan marka jalan dan adanya rambu lalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. ERI YANTO Als HERI Bin AHMAD HAMID;

- Bahwa keadaan jalan di TKP adalah aspal tanjakan dari arah Sorek, lurus cuaca cerah pada malam hari, namun saksi tidak memperhatikan arus lalu lintas dan tidak memperhatikan marka jalan dan adanya rambu lalu lintas;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Mesjid Al-Ikhlash di Desa Kemang dan saat saksi baru keluar masjid dan hendak pulang ke rumah saksi melihat kecelakaan sudah terjadi;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut setelah ada anak-anak yang mengendarai sepeda motor memberi tahu saksi bahwa telah terjadi kecelekaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terjadinya kecelakaan karena jarak antara Masjid Al-Ikhlas dengan lokasi kejadian adalah 1 KM dan saat saksi sampai di lokasi kejadian kedua kendaraan berada di sebelah kiri jalan dari arah PKL. Kerinci menuju Sorek dengan posisi bagian depan kedua kendaraan masih menempel;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan sebelah kiri dari arah PKL. Kerinci menuju Sorek dan di lokasi kejadian saksi tidak ada melihat bekas rem hanya melihat bekas pecahan kendaraan dan bekas darah segar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. MAHARANI Als ANING Binti AMIR (Alm);

- Bahwa keadaan jalan di TKP adalah aspal tanjakan dari arah Sorek, lurus cuaca cerah pada malam hari, namun saksi tidak memperhatikan arus lalu lintas dan tidak memperhatikan marka jalan dan adanya rambu lalu lintas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh Anan bahwa Busri telah mengalami kecelakaan dan dirawat di Rumah Sakit Efarina untuk mendapat perawatan namun Busri dinyatakan meninggal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015;
- Bahwa pemilik sepeda motor Viar BM 6585 CK adalah Busri dan benar sebelum terjadi kecelakaan tersebut Busri memang ada keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Viar BM 6585 CK tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut belum ada bantuan dan santunan dari pihak terdakwa kepada pihak saksi selaku istri korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 22.20 wib bertempat di Jl. Lintas Timur KM 84 + 300 meter Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor Viar BM 6585 CK yang dikendarai oleh Busri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sehat tanpa ada pengaruh minuman beralkohol maupun obat-obatan dan kondisi sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi yang terdakwa kendarai dalam keadaan layak pakai;
- Bahwa terdakwa mengakui sebelum kejadian sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi yang terdakwa kendarai bergerak dari arah Sorek menuju Pkl. Kerinci;
- Bahwa kondisi lokasi kejadian saat itu adalah jalan beraspal lurus dan tanjakan dari arah Sorek menuju Pkl. Kerinci dan cuaca cerah malam hari dengan arus lalu lintas sedang;
- Bahwa di lokasi kecelakaan tidak ada rambu rambu lalu lintas dan ada marka jalan namun terdakwa tidak ingat apakah marka tersebut utuh atau putus-putus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kecelakaan terjadi saat terdakwa hendak melewati jalan tanjakan, terdakwa hendak mendahului mobil truck yang berada di depan terdakwa dengan kecepatan 40 km/jam dengan gigi porsneling 2 dan saat hendak mendahului mobil tersebut dari arah kanan, di depan terdakwa muncul sepeda motor Viar BM 6585 CK yang dikendarai oleh Busri;
- Bahwa kendaraan Busri tidak ada lampu dan jarak sudah sangat dekat maka kecelakaan sudah tidak terelakkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Viar BM 6585 CK;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan Visum Et Repertum No : 03/RS-ETA/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Efisari Siboro, dokter pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan luar:

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran;
2. Pada korban ditemukan luka robek dibagian kiri kepala dengan ukuran lebih kurang 1,5 x 0,7 cm, terdapat memar disekitar nya dengan diameter lebih kurang 8 cm;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, CT-Scan, laboratorium darah, hasil CT-Scan didapatkan adanya perdarahan didaerah sub dural, laboratorium didapatkan adanya peningkatan sel darah putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terhadap korban dilakukan penanganan penutupan luka, pemberian oksigen, pemasangan selang hidung dan selang kencing kemudian pasien ditempatkan diruang ICU;
5. Korban dirawat di Rumah akit Efarina dari tanggal 03 Juli 2015 s/d 04 Juli 2015 dan pulang dalam keadaan meninggal dunia;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur 26 tahun dengan keadaan penurunan kesadaran dimana ditemukan luka robek berukuran lebih kurang 1,5 x 0,7 cm dengan tepi luka rata, dasar tulang, dan terdapat memar disekitar nya dengan diameter 8 cm akibat kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 22.20 wib bertempat di Jl. Lintas Timur KM 84 + 300 meter Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi yang terdakwa kendaraai dengan sepeda motor Viar BM 6585 CK yang dikendarai oleh Busri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sehat tanpa ada pengaruh minuman beralkohol maupun obat-obatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi yang terdakwa kendarai dalam keadaan layak pakai;

- Bahwa terdakwa mengakui sebelum kejadian sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi yang terdakwa kendarai bergerak dari arah Sorek menuju Pkl. Kerinci;
- Bahwa kondisi lokasi kejadian saat itu adalah jalan beraspal lurus dan tanjakan dari arah Sorek menuju Pkl. Kerinci dan cuaca cerah malam hari dengan arus lalu lintas sedang;
- Bahwa di lokasi kecelakaan tidak ada rambu rambu lalu lintas dan ada marka jalan namun terdakwa tidak ingat apakah marka tersebut utuh atau putus-putus;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi saat terdakwa hendak melewati jalan tanjakan, terdakwa hendak mendahului mobil truck yang berada di depan terdakwa dengan kecepatan 40 km/jam dengan gigi porsneling 2 dan saat hendak mendahului mobil tersebut dari arah kanan, di depan terdakwa muncul sepeda motor Viar BM 6585 CK yang dikendarai oleh Busri;
- Bahwa kendaraan Busri tidak ada lampu dan jarak sudah sangat dekat maka kecelakaan sudah tidak terelakkan lagi;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa telah ada Visum Et Repertum No : 03/RS-ETA/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Efisari Siboro, dokter pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang korban laki-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki umur 26 tahun dengan keadaan penurunan kesadaran dimana ditemukan luka robek berukuran lebih kurang 1,5 x 0,7 cm dengan tepi luka rata, dasar tulang, dan terdapat memar disekitar nya dengan diameter 8 cm akibat kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang;
2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah subjek hukum yaitu orang / atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap orang “

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah “Setiap orang” yang dimaksud dengan Pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Setiap Orang” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya adalah kurang hati-hati, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 22.20 wib bertempat di Jl. Lintas Timur KM 84 + 300 meter Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi yang terdakwa kendaraai dengan sepeda motor Viar BM 6585 CK yang dikendarai oleh Busri;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sehat tanpa ada pengaruh minuman beralkohol maupun obat-obatan dan kondisi sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi yang terdakwa kendaraai dalam keadaan layak pakai;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui sebelum kejadian sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi yang terdakwa kendaraai bergerak dari arah Sorek menuju Pkl. Kerinci;

Menimbang, bahwa kondisi lokasi kejadian saat itu adalah jalan beraspal lurus dan tanjakan dari arah Sorek menuju Pkl. Kerinci dan cuaca cerah malam hari dengan arus lalu lintas sedang;

Menimbang, bahwa di lokasi kecelakaan tidak ada rambu rambu lalu lintas dan ada marka jalan namun terdakwa tidak ingat apakah marka tersebut utuh atau putus-putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat kecelakaan terjadi saat terdakwa hendak melewati jalan tanjakan, terdakwa hendak mendahului mobil truck yang berada di depan terdakwa dengan kecepatan 40 km/jam dengan gigi porsneling 2 dan saat hendak mendahului mobil tersebut dari arah kanan, di depan terdakwa muncul sepeda motor Viar BM 6585 CK yang dikendarai oleh Busri;

Menimbang, bahwa kendaraan Busri tidak ada lampu dan jarak sudah sangat dekat maka kecelakaan sudah tidak terelakkan lagi;

Menimbang, bahwa tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa telah ada Visum Et Repertum No : 03/RS-ETA/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Efisari Siboro, dokter pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur 26 tahun dengan keadaan penurunan kesadaran dimana ditemukan luka robek berukuran lebih kurang 1,5 x 0,7 cm dengan tepi luka rata, dasar tulang, dan terdapat memar disekitar nya dengan diameter 8 cm akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana di maksud dalam pasal 44 s/d pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 07 Juli 2015 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa ada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi.

Karena barang bukti tersebut karena adalah merupakan milik dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Viar BM 6585 CK.

Karena barang bukti tersebut adalah milik dari Busri maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada ahli waris korban Busri yaitu Maharani (istri korban Busri);

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban Busri;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)